

المحاضرة السابعة : المنهج التاريخي

التاريخ عبارة عن سجل للأحداث الماضية التي لا يمكن تكرارها، دراسة هذه الأحداث تسمح للباحث عن طريق المنهج التاريخي بإعادة بناء الماضي و محاولة فهمه مما يمكنه من تفسير الأحداث الراهنة و التنبؤ بالمستقبل.

أولاً : تعريف المنهج التاريخي

المنهج التاريخي هو " منهج بحث علمي يقوم بالبحث و الكشف عن الحقائق التاريخية من خلال تحليل و تركيب الأحداث و الوقائع الماضية المسجلة في الوثائق و الأدلة التاريخية و إعطاء تفسيرات و تنبؤات علمية عامة في صورة نظريات و قوانين عامة و ثابتة نسبياً " .

ثانياً : خصائص المنهج التاريخي

- المنهج التاريخي هو منهج علمي عقلي و واقعي.
- ينطلق من تحديد الحدث أو المشكلة التاريخية المراد دراستها.
- يتميز بالموضوعية و النزاهة عند دراسة الحقائق التاريخية.
- يقوم الباحث بإعادة استرجاع الأحداث الماضية للوصول الى الحقيقة التاريخية.
- إعادة بناء الحدث التاريخي بتفاصيله.

ثالثاً : خطوات المنهج التاريخي

البحث التاريخي بحث علمي يمر بالمراحل التالية :

- تحديد المشكلة التاريخية يقصد به تحديد موضوع البحث بدقة.

- **جمع الوثائق التاريخية** وتعني كل الشواهد و الآثار و كل ما يمكن أن يساهم في الكشف عن ماضي الانسان. تنقسم هذه المصادر الى نوعين :

مصادر أصلية (أولية) تتمثل في السجلات، الوثائق، الآثار، المخطوطات، التراث الشفوي، الروايات، المذكرات الشخصية...الخ.

مصادر غير أصلية (ثانوية) هي الأعمال العلمية و الأدبية التي تدرس الماضي و تفسره، تعتبر مراجع وسطية تسهل عملية البحث في التاريخ و تستمد وجودها من الوثائق الأصلية.

- **نقد الوثائق التاريخية** تتم هذه العملية على مرحلتين :

النقد الخارجي يقصد التأكد من أصالة الوثيقة و قيمتها التاريخية.

النقد الداخلي هو دراسة وتحليل و تفسير المادة التاريخية و اثبات مدى صدق المعلومات و الأحداث الواردة فيها، عن طريق مقارنة الوثائق، دراسة الفترة الزمنية التي كتبت فيها الوثائق ...الخ.

- **مرحلة التركيب** يتم تركيب الأحداث بصورة دقيقة و واضحة حول الحقائق المتحصل عليها و تصنيف الحقائق الجزئية حسب الفئات وحسب التسلسل المنطقي للأحداث إضافة الى تأويل الأحداث.

تمتاز هذه المرحلة بأنها اكتشاف مسلسل الأحداث و التفاعلات التي كانت السبب في الحادث أو كانت نتيجة له.

رابعا : تطبيقات المنهج التاريخي في العلوم القانونية

تكمن أهمية دراسة المنهج التاريخي في العلوم القانونية في دراسة الجذور التاريخية للقانون عبر التاريخ و تاريخ النظم من خلال الأنظمة القانونية في مختلف الحضارات لدراسة المراحل التي مر بها القانون و أسباب تطوره أو تغيره لنستطيع تحديد خلفيات و أهداف القانون حاضرا و رسم معالمه مستقبلا.

